

Aula 13

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

16 de Outubro de 2025

Índice

1) Ministério Público (Art. 127 - Art. 130)	3
2) Conselho Nacional do Ministério Público (Art. 130-A)	12
3) Advocacia Pública (Art. 131 - Art. 132)	15
4) Advocacia (Art. 133)	17
5) Defensoria Pública (Art. 134 - Art. 135)	18
6) Questões Comentadas - Funções Essenciais à Justiça - FCC	21
7) Lista de Questões - Funções Essenciais à Justiça - FCC	45



FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Ministério Público

Conceito e Natureza Jurídica

De acordo com o art. 127, CF/88, “o Ministério Público é **instituição permanente**, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a **defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis**”.

Trata-se de **instituição autônoma e independente**, que não está subordinada a nenhum dos poderes estatais. A própria Constituição Federal de 1988, ao tratar do Ministério Público, faz isso em capítulo separado do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.

Organização e Estrutura do Ministério Público

O Ministério Público abrange o Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos dos Estados - MPE (art. 128, I e II, CF).

O **Ministério Público da União** (MPU) abrange:

- a) O Ministério Público Federal (MPF);
- b) O Ministério Público do Trabalho (MPT);
- c) O Ministério Público Militar (MPM);
- d) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Existe, ainda, o Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral), que não tem estrutura própria, sendo composto de membros do MPE e do MPF.

FIQUE ATENTO!



O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (**MPDFT**), ao contrário do que muitos podem ser levados a pensar, **integra o Ministério Público da União (MPU)**. Não se trata, portanto, de um Ministério Público Estadual. Assinale-se que compete exclusivamente à União organizar e manter o Ministério Público do DF e Territórios (art. 21, XIII, CF/88).

Não há hierarquia entre o Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos Estaduais (MPEs). O Procurador-Geral da República (PGR) exerce a chefia do Ministério Público da União, mas não a dos Ministérios Públicos Estaduais (MPEs).

Apesar disso, segundo o STF, eventual **conflito de atribuições** entre um membro do Ministério Público Estadual (MPE) e um membro do Ministério Público Federal (MPF) será **resolvido pelo**



Conselho Nacional do Ministério Público.¹ Pode-se afirmar, por analogia, que o conflito de atribuições entre membros de diferentes Ministérios Públicos Estaduais também será solucionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, eventual **conflito de atribuições entre membros do Ministério Público do mesmo estado** será solucionado pelo Procurador-Geral de Justiça (PGJ) daquele estado (art. 10, X, da Lei nº 8.625/93).

A organização do Ministério Público da União (MPU) e do Ministério Público dos Estados (MPE) é efetuada com base em **leis complementares** (art. 128, § 5º, CF/88). No primeiro caso (organização do MPU), uma lei complementar federal versa sobre o tema; no segundo (organização dos MPEs), cada estado edita lei complementar para organizar seu próprio Ministério Público.

A lei de **organização do Ministério Público da União** é da **iniciativa concorrente** do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. Já as leis de organização dos Ministérios Públicos Estaduais são de iniciativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça.

Há, ainda, a previsão constitucional de uma **lei federal** sobre **normas gerais** de organização do Ministério Público dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Para isso, não se exige lei complementar, bastando lei ordinária para tratar do tema.

Princípios Institucionais do Ministério Público

De acordo com o art. 127, § 1º, da Constituição, são princípios institucionais do Ministério Público a **unidade**, a **indivisibilidade** e a **independência funcional**.

a) O **princípio da unidade** impõe que o Ministério Público deve ser considerado um único órgão (uma única instituição), sob a direção de uma única pessoa (um único Procurador-Geral).

Em razão da divisão orgânica (em MPU e MPEs), a doutrina considera que a **unidade somente se aplica dentro de cada um dos Ministérios Públicos**. Enfatizando: não existe unidade entre o Ministério Público da União e os Estaduais: a unidade dá-se no âmbito de cada Ministério Público.

b) O **princípio da indivisibilidade** permite que os integrantes do Ministério Público possam ser substituídos uns pelos outros ao longo do processo, desde que sejam da mesma carreira. Por esse princípio, os membros do Ministério Público **não estão vinculados a um processo** e, justamente por isso, podem ser substituídos.

É importante salientar que o princípio da indivisibilidade está intimamente **relacionado ao princípio da unidade**, sendo verdadeiro corolário (consequência) desse. Explico: pelo princípio da unidade, a atuação de um membro do Ministério Público representa a atuação da própria instituição do Ministério Público. Como decorrência lógica disso, não há qualquer consequência para o processo quando um membro do MP é substituído por outro.

c) O **princípio da independência funcional** manifesta-se em duas acepções: independência externa ou orgânica (referindo-se ao Ministério Público como um todo) e independência interna (referindo-se a cada membro individualmente).

Na primeira acepção, o Ministério Público deve ser compreendido como uma instituição que **não está sujeita a qualquer interferência** de outro órgão ou Poder da República. Na segunda, fica claro que os membros do Ministério Público se **vinculam apenas ao ordenamento jurídico e à sua**

¹ Pet. 5235 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21.12.2020.



convicção. Os membros do Ministério Público não estão subordinados a qualquer hierarquia funcional. A hierarquia que existe dentro do Ministério Público é meramente administrativa. Nem mesmo o Procurador-Geral da República poderá ordenar a um membro do Ministério Público Federal que atue num ou noutro sentido. Cada membro do Ministério Público é livre para agir, dentro dos limites da lei, segundo a sua própria consciência.

A independência funcional **limita o princípio da indivisibilidade.** Explico: a independência funcional impõe a necessidade de que existam **regras preestabelecidas para a substituição** de membros do Ministério Público no curso de um processo. Isso busca evitar que algum membro do Ministério Público seja arbitrariamente afastado do processo por estar atuando em determinado sentido.

Princípio do “promotor natural”

O princípio do promotor natural está **implícito** em nosso ordenamento jurídico, tendo sido concebido pela doutrina e pela jurisprudência. Sua concepção deriva do conhecido princípio do juiz natural, segundo o qual *“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”* (art. 5º, LIII, CF/88).

Pelo **princípio do promotor natural**, a **designação** de um membro do Ministério Público para atuar em determinado processo deve obedecer a **regras objetivas, segundo critérios preestabelecidos.** Com isso, busca-se evitar designações casuísticas e arbitrárias.

Autonomia funcional, administrativa e orçamentário-financeira

A Constituição Federal de 1988 reconhece **autonomia funcional, administrativa e orçamentário-financeira** ao Ministério Público. São **garantias institucionais**, destinadas a permitir que esse órgão possa atuar com independência e sem interferência de nenhum outro Poder.

A **autonomia administrativa** do Ministério Público materializa-se na sua competência para **propor ao Poder Legislativo** a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. Assim, o Ministério Público tem iniciativa privativa para **propor projetos de leis** sobre essas matérias.

Ainda no campo da autonomia administrativa, o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça têm iniciativa para propor **projeto de lei complementar** que estabeleça a **organização, as atribuições e o estatuto** de cada Ministério Público.

A **autonomia orçamentário-financeira**, por sua vez, manifesta-se pela prerrogativa de que o Ministério Público **elabore a sua proposta orçamentária**, dentro dos **limites definidos pela lei de diretrizes orçamentárias** (LDO), encaminhando-a ao Poder Executivo. Caso isso não seja feito, o **Poder Executivo deverá considerar**, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os **valores aprovados na lei orçamentária vigente**, ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO.

Além disso, caso o Ministério Público encaminhe a proposta orçamentária em desacordo com os limites estipulados pela LDO, o Poder Executivo deverá “cortar” despesas da proposta, adequando-a à LDO. Em outras palavras, **procederá aos ajustes necessários** para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

Por fim, durante a execução orçamentária do exercício, **não poderá haver** a realização de despesas ou a assunção de obrigações que **extrapolem os limites estabelecidos na lei de**



diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Funções Institucionais do Ministério Público

Segundo a doutrina, o Ministério Público assume o importante papel de **custos societatis** ("guardião da sociedade") e de **custos legis** ("guardião da lei"). Para desempenhar essa importante missão, a Constituição atribui ao Ministério Público uma série de funções.

As funções institucionais do Ministério Público estão relacionadas no art. 129, CF/88. Trata-se de **rol não exaustivo**, uma vez que o art. 129, IX, dispõe que podem ser atribuídas outras funções ao Ministério Público, desde que sejam compatíveis com sua finalidade institucional.

Segundo Dirley da Cunha Jr., a Constituição consagra o **monopólio institucional** das funções do Ministério Público² ao dispor, no art. 129, § 2º, que "*as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira*". Vejamos quais são essas funções:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

- I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
- III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
- IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
- V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
- VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

O Ministério Público é responsável por **promover**, privativamente, a **ação penal pública** (art. 129, I). Todavia, existe também a **ação penal privada subsidiária da pública**, que poderá ser ajuizada quando a ação penal pública não tiver sido intentada dentro do prazo legal.

² CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Ed. Juspodivm, 2012, pp. 1187.



O Ministério Público também tem como função **promover o inquérito civil** e a **ação civil pública** (art. 129, III), cujo objetivo é a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O inquérito civil é conduzido pelo Ministério Público com vistas a obter elementos que subsidiem a ação civil pública. Destaque-se que a ação civil pública **não é exclusiva do Ministério Público**, podendo ser apresentada por diversos outros legitimados.

Muito se questiona se o **poder de investigação criminal** é ou não exclusivo da polícia. Segundo a **teoria dos poderes implícitos**, quando a Constituição outorga competência explícita a determinado órgão estatal, implicitamente atribui, a esse mesmo órgão, os meios necessários para a efetiva e completa realização de suas funções.

Com base nessa teoria, o STF, ao analisar a temática dos poderes investigatórios do Ministério Público, entendeu que a **denúncia poderia ser fundamentada em peças de informação obtidas pelo próprio Parquet**, não havendo necessidade de prévio inquérito policial. Caso não queira conduzir a investigação criminal, o Ministério Público pode **requisitar diligências investigatórias** e a **instauração de inquérito policial** (art. 129, VIII).

O Ministério Público, no desempenho da sua função de *custos societatis*, é responsável pelo **controle externo da atividade policial**. O art. 129, VII, que confere tal competência ao Ministério Público, é norma constitucional de **eficácia limitada**, dependente de regulamentação por **lei complementar**.

Por fim, há que se destacar que o Ministério Público tem competência para defender judicialmente os **direitos e interesses das populações indígenas** (art. 129, V).

Ingresso na carreira

Determina a Carta Magna (art. 129, § 3º) que o ingresso na carreira do Ministério Público se fará mediante **concurso público de provas e títulos**, assegurada a **participação da Ordem dos Advogados do Brasil** em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, **três anos de atividade jurídica**, observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.

Com base no o art. 129, § 3º, da Constituição, o STF considerou constitucional resolução que determina que a inscrição do concurso público para a carreira do Ministério Público só pode ser feita por bacharel em Direito com, **no mínimo, três anos de atividade jurídica**, cuja comprovação se dá no **momento da inscrição definitiva no concurso**. Esse tempo de atividade jurídica somente pode ser contado **após a obtenção do título de bacharel em Direito**.

Após ingressarem na carreira, os membros do Ministério Público deverão **residir na comarca da respectiva lotação**, salvo autorização do chefe da instituição.

Garantias Funcionais

As garantias funcionais são prerrogativas dos membros do Ministério Público, conferidas para preservar-lhes a liberdade de convicção e, conseqüentemente, resguardar a autonomia da instituição. Essas prerrogativas são tão importantes que o art. 85, II, da CF/88 considera **crime de responsabilidade** do Presidente da República a prática de **atos atentatórios ao livre exercício do Ministério Público**.³

³ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1623.



São três as garantias funcionais dos membros do Ministério Público: i) vitaliciedade; ii) inamovibilidade; e iii) irredutibilidade de subsídio.

A **vitaliciedade** garante que o membro do *Parquet* não poderá perder o cargo senão por **sentença judicial transitada em julgado**. É adquirida após 2 (dois) anos de exercício, uma vez concluído o estágio probatório.

A **inamovibilidade** é garantia que **impede que o membro do Ministério Público seja removido de ofício**, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa.

Assim, a remoção de um membro do Ministério Público deverá ocorrer, em regra, por sua própria iniciativa. A remoção determinada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) é verdadeira **sanção administrativa** (art. 130-A, § 2º, III, CF).

A **irredutibilidade de subsídio**, por sua vez, busca proteger os ganhos dos membros do Ministério Público contra ingerências políticas. Destaque-se que essa irredutibilidade é nominal (e não real), ou seja, não leva em consideração a inflação.

Vedações aos membros do Ministério Público

A Constituição Federal, além de estabelecer as garantias do Ministério Público, também prevê certas **vedações aos seus membros**. São elas (art. 128, § 5º, III, CF):

- a) Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
- b) Exercer a advocacia;
- c) Participar de sociedade comercial, na forma da lei;
- d) Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
- e) Exercer atividade político-partidária;
- f) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Quando em exercício, os membros do Ministério Público estão **absolutamente** impedidos de exercer a advocacia. No entanto, após terem se afastado do cargo (por aposentadoria ou exoneração), a CF/88 permite que eles exerçam essa função, desde que observem a chamada **"quarentena de saída"**. A regra da quarentena determina que ao membro do Ministério Público é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal junto ao qual atuava antes de decorridos **três anos do afastamento** do cargo por aposentadoria ou exoneração.

Por último, vale ressaltar o que dispõe o art. 29, § 3º, do ADCT. Segundo esse dispositivo, os membros do Ministério Público admitidos antes da promulgação da CF/88 poderiam optar pelo regime anterior, no que diz respeito às garantias e vedações. Com isso, os integrantes da carreira do MPU que nela ingressaram antes da Constituição Federal e que optaram pelo regime anterior podem exercer a advocacia. Destaque-se que essa possibilidade somente existe para os integrantes do MPU. Os integrantes dos MPEs e do MPDFT já estavam, mesmo antes da CF/88, submetidos à vedação ao exercício da advocacia.



Chefia do Ministério Público

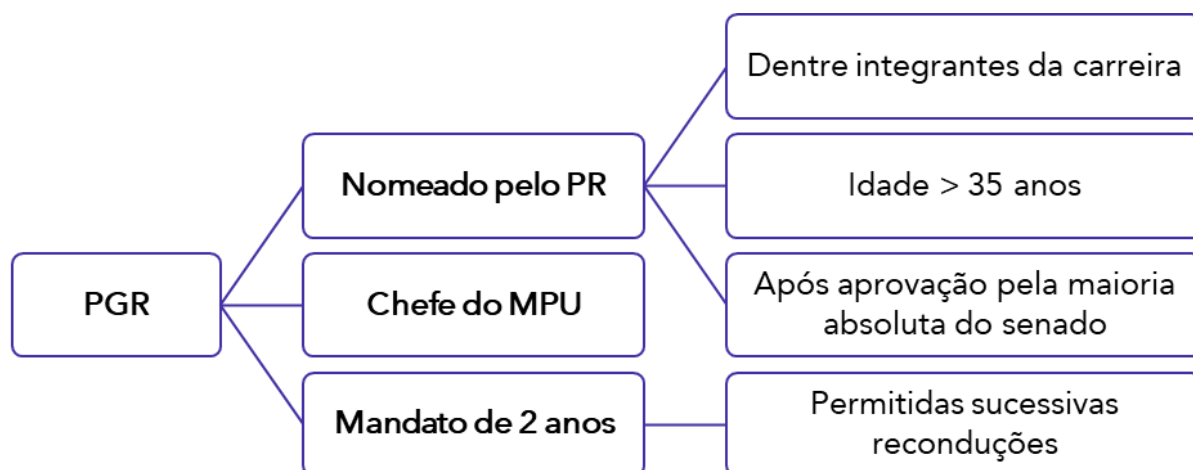
Procurador-Geral da República

O Ministério Público da União (MPU) tem por chefe o **Procurador-Geral da República (PGR)**, **nomeado pelo Presidente da República** dentre integrantes da carreira maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução (art. 128, § 1º, CF).

A Constituição **não limita o número de reconduções**. Contudo, o art. 25 da Lei Complementar nº 75/93 determina que a recondução deverá ser **precedida de nova aprovação do Senado Federal**.

Destaca-se, ainda, que o Presidente da República poderá escolher **qualquer membro do Ministério Público da União** (ou seja, do Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar ou do Distrito Federal e Territórios) para o cargo de PGR. Nesse sentido, entende o STF que o Procurador-Geral pode provir de quaisquer das carreiras do Ministério Público da União (MS 21.239, DJ de 23.04.1993).

O Procurador-Geral da República (PGR) poderá ser **destituído** por iniciativa do Presidente da República, desde que haja **autorização do Senado Federal**, por maioria absoluta.



Procuradores-Gerais de Justiça

Os Procuradores-Gerais de Justiça (PGJs) são os **Chefes dos Ministérios Públicos dos Estados (MPEs)**. O Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também é denominado Procurador-Geral de Justiça. Vejamos o que determina a CF/88 sobre o tema:

Art. 128.....

§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Assim como o PGR, os Procuradores-Gerais de Justiça também são nomeados pelo **Chefe do Poder Executivo**. O **Governador** nomeia os Chefes dos MPEs e o **Presidente da República**



nomeia o Chefe do MPDFT, uma vez que a União é competente para organizar e manter o MPDFT (art. 21, XIII, CF/88).

Os Procuradores-Gerais de Justiça são nomeados para **mandato de 2 (dois) anos**, sendo permitida apenas **uma recondução**. É diferente do que ocorre para o Procurador-Geral da República, que pode ser reconduzido múltiplas vezes. Não incide, nesse caso, o princípio da simetria.⁴

No processo de **nomeação** dos Procuradores-Gerais de Justiça, **não há qualquer participação do Poder Legislativo**. É elaborada **lista tríplice** pela própria instituição (MPE ou MPDFT), a qual é enviada ao Chefe do Poder Executivo para escolha do nome e nomeação para o cargo. Segundo o STF, é inconstitucional lei que exija prévia aprovação do nome do PGJ pela maioria absoluta do Legislativo local, por força do art. 128, § 3º, da CF/88, que estabelece como única exigência a lista tríplice, na forma da lei.⁵

Diferentemente do que ocorre na nomeação, no processo de **destituição** dos PGJs há **participação do Poder Legislativo**. Os Procuradores-Gerais nos Estados podem ser destituídos por deliberação da **maioria absoluta da Assembleia Legislativa** (art. 128, § 4º, CF/88) e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios pode ser destituído por deliberação da **maioria absoluta do Senado Federal**.

Questão relevante que surge diz respeito à vacância do cargo de Procurador-Geral no curso do mandato. Deverá, nesse caso, o novo Procurador-Geral assumir pelo tempo que falta para completar os dois anos (mandato-tampão) ou cumprir um novo mandato de dois anos completos? Nesse caso, o Procurador-Geral deverá cumprir um **novo período de dois anos**.

Ministério Público junto às Cortes de Contas

Quando se fala em Cortes de Contas, estamos nos referindo ao Tribunal de Contas da União (TCU) e aos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs). Perante esses órgãos, atua um Ministério Público "especial": o Ministério Público junto ao TCU e os Ministérios Públicos junto aos TCEs.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) **não integra o MPU**; ao contrário, **integra a própria estrutura orgânica do TCU**. Isso porque o rol de órgãos que compõem o MPU, previsto no art. 128, I, da CF/88 é taxativo. Assim, um membro do Ministério Público da União (MPU) não pode ser designado para exercer suas funções junto ao TCU. O mesmo vale para os estados: um membro do Ministério Público do Estado (MPE) não pode ser designado para atuar perante o Tribunal de Contas daquele ente federativo.

Os Ministérios Públicos que atuam perante as Cortes de Contas **não possuem as atribuições do art. 129** da CF/88. Sua atuação dá-se exclusivamente na área de competência dos Tribunais de Contas. Trata-se, conforme já afirmamos, de um Ministério Público "especial".

A lei que regulamenta a estrutura orgânica do Ministério Público que atua junto ao TCU é de **iniciativa do próprio TCU**, conforme se deduz do art. 73, *caput*, da CF/88. Por simetria, é de **iniciativa do TCE** a lei de organização do Ministério Público que atua junto à Corte de Contas estadual.

O STF entende, ainda, que *"a especificidade do Ministério Público que atua perante o TCU, e cuja existência se projeta num **domínio institucional absolutamente diverso daquele em que se***

⁴ STF, ADI 452, DJ de 31.10.2002.

⁵ ADI 1.228-MC/AP, DJU de 02.06.1995; ADU 1.506-SE, DJU de 12.11.1999; ADI 1.962-RO, 08.11.2001.



insere o Ministério Público da União, faz com que a regulação de sua organização, a discriminação de suas atribuições e a definição de seu estatuto sejam passíveis de veiculação mediante simples lei ordinária, eis que a edição de lei complementar é reclamada, no que concerne ao Parquet, tão somente para a disciplinação normativa do Ministério Público comum (CF, art. 128, § 5º)”⁶.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Pires do Rio-GO – 2022) Entre os princípios institucionais do Ministério Público, o princípio da unidade assegura a integração de seus membros a um só órgão, sob a chefia de um procurador-geral.

Comentários:

Segundo o princípio da unidade, o Ministério Público atua a partir de um único Chefe (nesse caso, o Procurador-Geral), uma vez que se trata de uma instituição única em cada Estado e em relação ao Ministério Público Federal. Questão correta.

⁶ ADI, 789, Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento em 26.05.2004.



Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi criado pela EC nº 45/2004. Trata-se de **órgão de controle externo** do Ministério Público, com atuação em todo o território nacional.¹ Ao contrário do CNJ (que integra o Poder Judiciário), o CNMP não integra o Ministério Público.

No exercício de sua missão institucional, o CNMP tem competência para efetuar o **controle da atuação administrativa e financeira** do Ministério Público e do **cumprimento dos deveres funcionais** de seus membros. Suas **competências** estão enumeradas no art. 130-A, § 2º, CF/88:

- a) Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências.
- b) Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas. Exemplos de atos administrativos são: assinatura de um contrato administrativo ou a realização de uma licitação.
- c) Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa.

FIQUE ATENTO!



O MPU e os MPEs possuem competência disciplinar e correicional. Mas o CNMP tem competência para **avocar** ("chamar para si") **processos disciplinares e aplicar sanções administrativas** aos membros do Ministério Público.

- d) Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano.

As bancas examinadoras adoram fazer uma pegadinha sobre essa competência do CNMP!

Elas dizem que o CNMP pode rever processos disciplinares julgados há "mais de um ano". Isso está **ERRADO**! Ora, se passar muito tempo do julgamento (mais de um ano), o CNMP não poderá, em nome da segurança jurídica, rever um

¹ Há autores que consideram que o CNMP é "*órgão de controle interno democratizado*", uma vez que a maior parte de seus membros integra o Ministério Público. Preferimos, aqui, apontá-lo como órgão de controle externo, por ser essa a posição oficial da instituição.



processo disciplinar. O CNMP **somente poderá rever processos disciplinares julgados há menos de um ano.**

e) Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

.....

O CNMP é composto de **14 (quatorze) membros**, os quais são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O mandato dos membros do CNMP é de 2 (dois) anos, sendo admitida uma recondução.

Os membros do CNMP são os seguintes (art. 130-A):

- a) O Procurador-Geral da República, que o preside;
- b) 4 (quatro) membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;
- c) 3 (três) membros do Ministério Público dos Estados;
- d) 2 (dois) juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;
- e) 2 (dois) advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- f) Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

FIQUE ATENTO!



- A CF/88 **não estabelece** idades mínima e máxima para a nomeação dos membros do CNMP.
- Na composição do CNMP, há representantes do MPU, dos MPEs, do Poder Judiciário, da Advocacia e da sociedade.

Algumas observações são importantes acerca da composição dos membros do CNMP:

- a) O Procurador-Geral da República é o **Presidente do CNMP**.
- b) Os membros do CNMP oriundos do Ministério Público (4 do MPU e 3 dos MPEs) são indicados pelo respectivo Ministério Público, na forma da lei.
- c) O CNMP deverá escolher, em votação secreta, um **Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público** que integram o Conselho, **vedada sua recondução**. Ao Corregedor compete:



- Receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;
- Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correção geral;
- Requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

Para complementar a atuação do Corregedor nacional, a CF/88 prevê que leis da União e dos Estados criarão **ouvidorias do Ministério Público**, para **receber reclamações e denúncias** de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.

d) O Presidente do Conselho Federal da OAB officiará junto ao CNMP. Logo, **não poderá ser membro** do Conselho.

Por fim, destaca-se que os membros do Conselho Nacional do Ministério Público deverão ser processados e julgados, nos **crimes de responsabilidade**, pelo **Senado Federal**. Além disso, compete ao STF julgar as ações contra o CNMP (art. 102, I, "r").

HORA DE PRATICAR!



(TCE-RJ – 2022) A composição do Conselho Nacional do Ministério Público tem vagas destinadas a procuradores do Ministério Público junto aos tribunais de contas.

Comentários:

De acordo com o art. 130-A da CF/88, não há previsão de vagas no CNMP para integrantes do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Questão errada.



FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Advocacia Pública

A Advocacia Pública é responsável pela **defesa jurídica dos entes federativos**, integrando o Poder Executivo. No âmbito federal, essa tarefa compete à Advocacia-Geral da União; nos estados, às Procuradorias estaduais. Embora não haja previsão constitucional, os Municípios também criam órgãos destinados a exercer o papel da advocacia pública: são as Procuradorias municipais. Segundo o art. 131, CF/88, a Advocacia-Geral da União (AGU) é uma instituição com duas tarefas centrais:

a) **representar a União**, judicial e extrajudicialmente.

A representação judicial pelos advogados públicos **decorre de lei**, portanto, fica **dispensada a juntada de instrumento de mandato** em autos de processo judicial.¹

A existência da Advocacia Pública **não impede**, todavia, que o Estado constitua mandatário *ad judícia* para causas específicas.² A representação estatal em juízo não é, dessa maneira, uma atribuição exclusiva da Advocacia Pública.

Cabe destacar que, na **execução da dívida ativa de natureza tributária**, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), observado o disposto em lei.

b) realizar as atividades de **consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo**, nos termos de lei complementar.

Veja só: a AGU somente presta consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo (e não aos demais Poderes!). Com efeito, a jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade da **manutenção de assessoria jurídica própria por Poder autônomo**.³ O STF reconhece até mesmo a possibilidade de que sejam criadas Procuradorias na estrutura dos Tribunais de Contas, que serão responsáveis pela representação judicial e consultoria e assessoramento jurídico das Cortes de Contas.⁴

A Advocacia-Geral da União (AGU) **integra o Poder Executivo** e o ingresso em sua carreira dá-se por meio de concurso público de **provas e títulos**. A organização e o funcionamento da AGU são regulados por meio de **lei complementar** (art. 131, *caput*).

O chefe da AGU é o **Advogado-Geral da União**, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre **cidadãos maiores de trinta e cinco anos**, de notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 131, § 1º, CF). **Não há necessidade de aprovação** do Senado Federal para sua nomeação, nem de que pertença à carreira da advocacia pública.

Os Estados-membros e o Distrito Federal são representados, judicial e extrajudicialmente, pelos **Procuradores dos Estados e do Distrito Federal**, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de **provas e títulos**, com a **participação da Ordem dos Advogados do Brasil** em todas as suas fases (art. 132, *caput*, CF). A eles é assegurada

¹ RE 121.856-ED. Rel. Min. Paulo Brossard.

² Pet-Agr 409, Rel. Min. Celso de Mello, DJ: 29.06.1990.

³ STF, ADI nº 1.557/DF. Rel. Min. Octávio Gallotti. RTJ 163/95.

⁴ STF, ADI nº 4070/RO. Rel. Min. Cármen Lúcia. 19.12.2016.



estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias (art. 132, parágrafo único, CF).

Segundo o STF, **é inconstitucional** a **criação de procuradorias autárquicas** pelos Estados-membros.⁵ Isso porque o modelo definido pela CF/88 consagra o **princípio da unicidade** da representação judicial e consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal, atividades exercidas pela PGE (Procuradoria-Geral do Estado). Não podem, portanto, ser criados órgãos jurídicos paralelos pelos Estados para desempenharem essas atividades.

No entendimento do STF, as Procuradorias de Estado e de Município, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, **não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira**, já que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal.⁶

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) O advogado-geral da União, escolhido pelo presidente da República, deve ser membro de carreira da Advocacia-Geral da União.

Comentários:

A nomeação de Advogado-Geral da União, feita pelo Presidente da República, é de livre nomeação entre cidadãos maiores de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada (Art. 131, § 1º, CF). A Constituição Federal não exige que o referido cidadão seja membro de carreira da AGU. Questão errada.

⁵ ADI 145/CE. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 20.06.2018.

⁶ ADI 5029, Rel. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020.



FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Advocacia Privada

Segundo o art. 133, CF/88, o advogado é **indispensável à administração da justiça**, sendo **inviolável** por seus atos e suas manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Cuida-se aqui da advocacia privada.

A Constituição consagra o princípio da indispensabilidade do advogado, o qual, todavia, **não é absoluto**. Não é necessária, por exemplo, a representação por advogado em *habeas corpus* e em certos casos submetidos aos Juizados Especiais.

O advogado goza de **imunidade material**, ou seja, imunidade relativa às suas manifestações e aos seus atos no exercício da profissão. Porém, **essa imunidade não é absoluta**. É possível que o advogado responda pela prática dos crimes de calúnia e desacato ou, ainda, pelos excessos que cometer.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-RO – 2023) A imunidade do advogado por seus atos e manifestações é absoluta, uma vez que é uma garantia constitucional.

Comentários:

É importante observar que a imunidade do advogado se restringe aos limites da profissão, não sendo absoluta. Questão errada.



FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Defensoria Pública

A Defensoria Pública é uma instituição criada no intuito de dar efetividade ao art. 5º, LXXIV, da Constituição, que dispõe que o Estado prestará **assistência jurídica integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A **competência para legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública** é **concorrente** da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XIII, CF). Isso significa que cabe à União definir as normas gerais e, aos Estados e Distrito Federal, definir as normas específicas sobre essas matérias.

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a **orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa**, em todos os graus, **judicial ou extrajudicial**, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita **aos necessitados**, na forma do art. 5º, LXXIV, CF/88.

No exercício das suas funções, é possível que a Defensoria Pública atue inclusive contra o Estado, em defesa do hipossuficiente. Nesse caso, se o **Estado perder a ação na qual haja assistência jurídica da Defensoria Pública**, ele **poderá ser condenado a pagar honorários advocatícios** (ônus da sucumbência).

Segundo o art. 134, § 1º, CF/88, **lei complementar** organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados.

O ingresso nas carreiras da Defensoria Pública dar-se-á mediante **concurso público de provas e títulos**. Os seus integrantes serão remunerados por meio de **subsídio** e farão jus à garantia da **inamovibilidade**. Destaque-se que os Defensores Públicos **não poderão exercer a advocacia** fora das atribuições institucionais.

FIQUE ATENTO!



Os Defensores Públicos têm a **garantia da inamovibilidade**, mas não possuem a garantia de vitaliciedade.

A Defensoria Pública foi fruto, nos últimos anos, de uma série de emendas constitucionais que reforçaram sobremaneira o seu papel. A última delas foi a EC nº 80/2014, que trouxe uma **profunda reformulação** nessa instituição:

- a) A Defensoria Pública passou a ser considerada, assim como o Ministério Público, uma **instituição permanente**.



- b) Deixou explícito que a Defensoria Pública irá defender os necessitados seja na **esfera judicial** ou **extrajudicial**.
- c) Estabeleceu que são princípios institucionais da Defensoria Pública a **unidade**, a **indivisibilidade** e a **independência funcional**. Ressalte-se que esses princípios já estavam previstos na Lei Orgânica da Defensoria Pública; com a EC nº 80/2014, eles apenas foram constitucionalizados.
- d) As **regras de organização da Magistratura** (promoção, ingresso no cargo, distribuição imediata de processos, dentre outras), previstas no art. 93, CF/88, serão **aplicadas, no que couber, à Defensoria Pública**.
- e) A Defensoria Pública passou a ter **iniciativa privativa para apresentar projetos de lei** sobre: i) a alteração do número dos seus membros; ii) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros; iii) a criação ou a extinção dos seus órgãos; e iv) a alteração de sua organização e divisão. Com essa medida, **reforçou-se a ideia de autonomia da Defensoria Pública**, que não está, portanto, subordinada a nenhum dos Poderes.

As Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal já haviam sido fortalecidas pelas EC nº 45/2004, EC nº 69/2012 e EC nº 74/2013. Tais emendas constitucionais asseguraram às Defensorias Públicas a **autonomia funcional e administrativa** e, além disso, a **iniciativa de sua proposta orçamentária**, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Vale a pena comentar também que, com a EC nº 69/2012, a **Defensoria Pública do Distrito Federal** passou a ser organizada e mantida pelo **próprio Distrito Federal**. Antes, essa instituição era organizada e mantida pela União.

Em razão da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, o STF considera **inconstitucional** norma estadual que estabeleça a **vinculação da Defensoria Pública Estadual a alguma Secretaria de Estado**.¹ Na condição de instituição dotada de autonomia, a Defensoria Pública não pode estar vinculada ao Poder Executivo.

Os municípios podem instituir assistência jurídica à população de baixa renda. Isso não afronta a autonomia da Defensoria Pública.

HORA DE PRATICAR!



¹ ADI 4056. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 07.03.2012.



(DP-DF – 2022) Às pessoas naturais e jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que comprovarem insuficiência de recursos é garantida a prestação da assistência jurídica integral e gratuita por meio da Defensoria Pública.

Comentários:

Para o STF, a Constituição Federal outorga à Defensoria Pública autonomia e regime próprio. Sua função é atender aos necessitados, inclusive pessoas jurídicas, que comprovem insuficiência de recursos, na forma da lei. Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

Ministério Público e Conselho Nacional do Ministério Público

1. FCC - TJ Aux (TJ SC)/TJ SC/2021

Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Considere:

I. Caio é membro do Ministério Público Federal.

II. Mustafá é membro do Ministério Público do Trabalho

III. Dionísio é membro do Ministério Público de determinado Estado.

IV. Arnaldo é membro do Ministério Público Militar.

Sendo certo que todos ingressaram na carreira no ano 2000, à vista, somente, dos dados fornecidos,

a) apenas a Dionísio é vedado o exercício de qualquer outra função pública, inclusive uma de magistério.

b) apenas a Caio, Mustafá e Arnaldo é vedado o exercício da advocacia.

c) a todos é vedado participar de sociedade comercial, na forma da lei.

d) apenas a Dionísio é permitida a atividade político-partidária.

e) a todos é vedado o recebimento, a qualquer título, de honorários e percentagens, podendo, entretanto, receber as custas processuais, na forma da lei.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. A todo e qualquer membro do Ministério Público é vedada **a participação em sociedade comercial**, na forma da lei, por **força do art. 237, III, da Constituição Federal**:

CF/88: Art. 128. O Ministério Público abrange:

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

II - as seguintes vedações:



c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

A **Lei Orgânica do Ministério Público da União** (Lei Complementar 75/1993), por exemplo, determina a vedação do exercício do comércio ou participação em sociedade comercial, exceto na condição de cotista ou acionista (sem poder de mando ou controle):

Art. 237. É vedado ao membro do Ministério Público da União:

III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;

Dessa forma, **Caio, Mustafá e Arnaldo**, que se sujeitam ao Ministério Público da União (art. 128, I, CF), bem como **Dionísio**, do Ministério Público Estadual, estão sujeitos ao art. 128, §5, II, "c", da Constituição Federal, acima transcrito:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

I - **o Ministério Público da União**, que compreende:

- a) o Ministério Público Federal;
- b) o Ministério Público do Trabalho;
- c) o Ministério Público Militar;
- d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

II - **os Ministérios Públicos dos Estados.**

A **alternativa A** está incorreta.

Demais alternativas **incorretas**.

2. FCC - PJ (MPE PE)/MPE PE/2022

De acordo com a Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em matérias atinentes à disciplina constitucional de órgãos e competências do Ministério Público,

a) lei complementar estadual, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado, pode instituir gratificação para os membros do Ministério Público, em função de serviço prestado à Justiça Eleitoral, a ser paga com dotações próprias do Tribunal Regional Eleitoral no Estado.

b) o Ministério Público não tem legitimidade para propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por se tratar de direitos divisíveis, disponíveis e com titulares determinados, não abrangidos por seu âmbito de atuação institucional.



c) compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe rever, somente mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de dois anos.

d) compete ao Procurador-Geral da República, na qualidade de chefe do Ministério Público da União, conhecer e resolver os conflitos de atribuições entre membros de ramos diferentes do Ministério Público.

e) é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar todas as ações contra decisões do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Conforme decidiu o STF, neste caso, tal lei complementar estadual é inconstitucional por haver uma inadequada ingerência na autonomia financeira do Poder Judiciário.

Vejamos a jurisprudência abaixo:

O art. 91, V é inconstitucional. **É inconstitucional dispositivo da lei estadual que institui gratificação aos membros do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário. A previsão representa uma inadequada ingerência na autonomia financeira do Poder Judiciário.** STF. Plenário. ADI 2831/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/4/2021 (Info 1015).

A **alternativa B** está incorreta. O STF decidiu, por rito de repercussão geral (Tema 850) que o Ministério Público possui legitimidade para propor ACP em defesa de direitos sociais relacionados com o FGTS:

O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de **direitos sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**. STF. Plenário. RE 643978/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/10/2019 (repercussão geral – Tema 850 do Info 955)

A **alternativa C** está incorreta. O CNMP pode agir de ofício, para rever processos disciplinares de membros do Ministério Público julgados **a menos de 1 ano**. Neste sentido, prevê o art. 130-A, § 2º, IV da CF/88:

CF/88: Art. 130-A, § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 (um) ano;

A **alternativa D** está incorreta. A meu ver a assertiva não é clara em especificar se se tratam de conflitos entre **ramos diferentes do MPU ou conflito entre MPs de Estados diferentes**, o que compromete a análise da questão.



No caso de conflito entre ramos diversos do Ministério Público da União (p.ex., MPF e MPT), por ambos integrarem o MPU, quem decide o conflito de competência é o **Procurador Geral da República** (art. 26, VII da LC 75/93).

LC 75/93: Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União: VII - dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União;

Se, no entanto, se tratarem de Ministérios Públicos de Estados diferentes, entre um ramo do Ministério Público da União e um Ministério Público Estadual, a competência para resolver o conflito é do **Conselho Nacional do Ministério Público**, conforme entendimento recente do STF.

Compete ao CNMP dirimir conflitos de atribuições entre membros do MPF e de Ministérios Públicos estaduais. **STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020.**

Para fins de compreensão, segue tabela elaborada pelo prof. Marcio Cavalcante em comentários ao julgado supra mencionado:

QUEM DECIDE O CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO?	
SITUAÇÃO	QUEM IRÁ DIRIMIR
MPE do Estado 1 x MPE do Estado 1	Procurador-Geral de Justiça do Estado 1
MPF x MPF	CCR, com recurso ao PGR
MPU (ramo 1) x MPU (ramo 2)	Procurador-Geral da República
MPE x MPF	CNMP
MPE do Estado 1 x MPE do Estado 2	CNMP

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Trata-se de competência atribuída pela CF ao STF.

CF/88: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;

3. FCC - DP SC/DPE SC/2021

Nos termos da Constituição Federal de 1988, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público

a) zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público da União, podendo apenas recomendar providências aos Procuradores-Gerais de Justiça.

b) apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, com prejuízo da competência dos Tribunais de Contas.



- c) receber e conhecer das reclamações apenas contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, ou seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correccional da instituição.
- d) rever somente mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há mais de um ano e dia.
- e) elaborar relatório semestral, propondo as providências sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem do Chefe do Poder Judiciário ao Congresso Nacional.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Conforme Art. 130-A, § 2º da CF/88 reproduzido abaixo:

CF/88: Art. 130-A, § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, **podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;**

II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, **sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;**

III - **receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correccional da instituição,** podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV rever, **de ofício ou mediante provocação,** os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;

V elaborar relatório **anual**, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI

Demais alternativas **incorretas**.

4. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Considere as seguintes situações:

I. membro do Ministério Público estadual, em exercício há dois anos e meio, é aprovado em concurso público para professor de Universidade pública federal;



II. membro do Ministério Público Federal, em exercício há três anos, pretende candidatar-se a mandato eletivo estadual.

À luz da Constituição Federal,

a) o membro do Ministério Público estadual não poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal poderá filiar-se a partido político, mas não poderá pleitear mandato eletivo, enquanto estiver no exercício de sua função.

b) o membro do Ministério Público estadual poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal poderá filiar-se a partido político e candidatar-se a mandato eletivo, devendo, no entanto, afastar-se do exercício de sua função, se eleito.

c) tanto o membro de Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão habilitados a exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público e mandato eletivo, respectivamente.

d) tanto o membro de Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão impedidos de exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público e mandato eletivo, respectivamente, sob pena de perda do cargo por sentença judicial transitada em julgado.

e) o membro do Ministério Público estadual poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal não poderá sequer filiar-se a partido político, enquanto estiver no exercício da função, faltando-lhe, portanto, condição de elegibilidade para candidatar-se.

Comentários:

Os membros do Ministério Público **poderão acumular** o exercício do cargo com o exercício do magistério (art. 128, § 5º, II, alínea “d”).

Os membros do Ministério Público **não poderão** exercer atividade político-partidária (art. 128, § 5º, II, alínea “e”). Assim, não poderão nem mesmo estar filiados a partidos políticos.

O gabarito é a letra E.

5. (FCC / MPE-PE – 2018) Considere as seguintes situações:

I. membro de Ministério Público estadual, em exercício há dois anos e meio, é aprovado em concurso público para professor de Universidade pública federal;

II. membro do Ministério Público Federal, em exercício há três anos, pretende candidatar-se a mandato eletivo estadual.

À luz da Constituição Federal,

a) tanto o membro de Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão habilitados a exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público e mandato eletivo, respectivamente.

b) tanto o membro de Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão impedidos de exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público e mandato eletivo, respectivamente, sob pena de perda do cargo por sentença judicial transitada em julgado.



c) o membro de Ministério Público estadual poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal não poderá sequer filiar-se a partido político, enquanto estiver no exercício da função, faltando-lhe, portanto, condição de elegibilidade para candidatar-se.

d) o membro de Ministério Público estadual não poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal poderá filiar-se a partido político, mas não poderá pleitear mandato eletivo, enquanto estiver no exercício de sua função.

e) o membro de Ministério Público estadual poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal poderá filiar-se a partido político e candidatar-se a mandato eletivo, devendo, no entanto, afastar-se do exercício de sua função, se eleito.

Comentários:

Os membros do Ministério Público poderão acumular o exercício do cargo com o exercício do magistério (art. 128, § 5º, II, alínea “d”). Por isso, tanto o membro do Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão habilitados a exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público.

Por outro lado, os membros do Ministério Público **não poderão exercer atividade político-partidária** (art. 128, § 5º, II, alínea “e”). Assim, não poderão nem mesmo estar filiados a partidos políticos, faltando-lhes elegibilidade.

O gabarito é a letra C.

6. (FCC / MPE-PE – 2018) De acordo com a Constituição Federal, o chefe do Ministério Público da União

a) será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

b) poderá ser destituído do cargo por iniciativa do Presidente da República após autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

c) será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para o exercício do cargo de Procurador-Geral da República, dentre brasileiros com notável saber jurídico e reputação ilibada, maiores de trinta e cinco anos, integrantes ou não da carreira.

d) será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, após autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

e) poderá ser destituído do cargo pelo Supremo Tribunal Federal, após autorização de dois terços da Câmara dos Deputados.

Comentários:

Letra A: correta. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República (PGR), **nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução** (art. 128, § 1º, CF).



Letra B: errada. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do **Senado Federal** (art. 128, § 2º, CF).

Letra C: errada. O PGR deverá ser nomeado apenas dentre **integrantes da carreira** (art. 128, § 1º, CF).

Letra D: errada. O PGR será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo após autorização pela maioria absoluta dos membros do **Senado Federal** (art. 128, § 1º, CF).

Letra E: errada. O PGR somente poderá ser destituído por iniciativa do **Presidente da República**, após autorização da maioria absoluta do **Senado Federal** (art. 128, § 2º, CF).

O gabarito é a letra A.

7. (FCC / MPE-PE – 2018) Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Ministério Público e seu Conselho Nacional,

a) o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.

b) a destituição do chefe do Ministério Público da União, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

c) os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, na forma da lei ordinária respectiva.

d) ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, sendo-lhe vedado, contudo, propor a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, em razão de ser esta atribuição de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.

e) o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Comentários:

Letra A: correta. É o que determina o “caput” do art. 130-A da Constituição.

Letra B: errada. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do **Senado Federal** (art. 128, § 2º, CF).

Letra C: errada. Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do **Poder Legislativo**, na forma da **lei complementar** respectiva (art. 128, § 4º, CF).

Letra D: errada. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo propor a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares (art. 127, § 2º, CF).

Letra E: errada. O Ministério Público da União tem por chefe o **Procurador-Geral da República**, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação



de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução (art. 128, § 1º, CF).

O gabarito é a letra A.

8. (FCC / TRT 15ª Região – 2018) Nos termos da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,

- a) não possui legitimidade para a propositura de ações judiciais em defesa dos interesses da população indígena, cabendo tal prerrogativa aos procuradores da autarquia federal incumbida dessa defesa.
- b) o princípio da independência funcional garante aos seus membros liberdade de convicção, cabendo à chefia a edição de normas de orientação para a padronização da atuação jurídica da instituição.
- c) a seus membros é garantida vitaliciedade após três anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.
- d) possui legitimidade para promover ação civil pública para proteção de interesses coletivos, inclusive com a finalidade de impugnar a cobrança de tributos ou pleitear sua restituição.
- e) a seus membros é vedado o exercício da advocacia perante o juízo ou tribunal no qual tenham atuado, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

Comentários:

Letra A: errada. Nos termos do art. 129, V, da CF/88, é **função institucional do Ministério Público** a defesa judicial dos direitos e interesses da população indígena.

Letra B: errada. O princípio da independência funcional garante aos seus membros liberdade de convicção. Por isso mesmo, a chefia não poderá padronizar a atuação jurídica da instituição.

Letra C: errada. A vitaliciedade dos membros do Ministério Público é garantida após **dois anos** de efetivo exercício do cargo.

Letra D: errada. Não cabe ao Ministério Público promover ação civil pública para impugnar a cobrança de tributos ou pleitear sua restituição.

Letra E: correta. É o que determina o art. 128, §6º, da Carta Magna.

O gabarito é a letra E.

9. (FCC / ALESE – 2018) A Constituição Federal reconhece como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,

- a) a Defensoria Pública.
- b) a Advocacia-Geral da União.
- c) o Ministério Público.



- d) a Controladoria-Geral da União.
- e) a Justiça Federal.

Comentários:

A questão cobra o conhecimento do “caput” do art. 127 da Carta Magna, segundo o qual o **Ministério Público** é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O gabarito é a letra C.

10. (FCC / TRE-SP – 2017) Uma Lei complementar estadual, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado, que estabelecesse organização, atribuições e estatuto do Ministério Público do Estado em questão, prevendo ser vedado a seus membros o exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, seria

- a) compatível com a Constituição Federal.
- b) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência da União, e não dos Estados.
- c) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria reservada à lei ordinária.
- d) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.
- e) incompatível com a Constituição Federal, pois esta permite ao membro do Ministério Público em disponibilidade o exercício de outra função pública que não apenas uma de magistério.

Comentários:

Há dois pontos que merecem exame nesse enunciado:

1) A organização do Ministério Público da União deverá ser objeto de **lei complementar federal**. Por sua vez, a organização do Ministério Público do Estado deverá ser objeto de **lei complementar estadual**. Essas leis complementares são de iniciativa concorrente entre o Chefe do Poder Executivo e o respectivo Procurador-Geral.

2) A Constituição Federal estabelece algumas **vedações aos membros do Ministério Público** (art. 128, § 5º, II, CF), a serem disciplinadas nas leis complementares acima mencionadas:

- a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
- b) exercer a advocacia;
- c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
- d) **exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;**
- e) exercer atividade político-partidária;



f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

A previsão da referida lei complementar estadual, portanto, é compatível com a Carta Magna.

O gabarito é a letra A.

11. (FCC / TRE-SP – 2017) A respeito de magistrados e membros do Ministério Público, à luz da Constituição da República, considere:

I. É vedado a magistrados receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, diferentemente do que ocorre em relação a membros do Ministério Público, para os quais se admitem exceções previstas em lei.

II. É assegurada, tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, hipótese em que a remoção poderá ser determinada, desde que mediante decisão do órgão colegiado competente, pelo voto de dois terços de seus membros.

III. É vedado, tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

IV. Juízes estaduais e membros do Ministério Público dos Estados serão julgados perante os Tribunais de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e IV.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. Trata-se de **vedação comum** a magistrados e a membros do Ministério Público (art. 94, parágrafo único, II, c/c art. 128, § 5º, II, “a”, CF). Os membros do Ministério Público e os magistrados **não poderão receber**, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.

A **segunda assertiva** está errada. De fato, a inamovibilidade dos magistrados pode ser excepcionada por interesse público, por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa (art. 93, VIII, c/c art. 95, II, CF). Da mesma forma, a inamovibilidade dos membros do Ministério Público pode ser excepcionada por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros, assegurada ampla defesa (art. 128, § 5º, I, “b”, CF).

A **terceira assertiva** está correta. É o que determina o art. 95, parágrafo único, V e o art. 128, § 6º, da Constituição. Os magistrados e os membros do Ministério Público **não poderão** exercer a advocacia no juízo



ou tribunal do qual se afastaram, **antes de decorridos 3 (três) anos do afastamento** do cargo por aposentadoria ou exoneração. Trata-se da chamada **“quarentena de saída”**.

A **quarta assertiva** está correta. Segundo o art. 96, III, CF/88, **cabe aos Tribunais de Justiça** julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

O gabarito é a letra C.

12. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Basílio é Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e, portanto, é

a) chefe do Ministério Público da União, tendo sido nomeado, para esta chefia, pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

b) chefe do Ministério Público da União, tendo sido nomeado, para esta chefia, pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, não sendo permitida a recondução.

c) membro do Ministério Público Estadual, tendo sido nomeado para a Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Chefe do Poder Executivo dentre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

d) advogado, tendo sido indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

e) advogado, tendo sido indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para mandato de dois anos, não sendo permitida a recondução.

Comentários:

O Conselho Nacional do Ministério Público é presidido pelo **Procurador-Geral da República** (art. 130-A, “caput”, CF), chefe do Ministério Público da União (art. 128, § 1º, CF).

O Procurador-Geral da República é **nomeado pelo Presidente da República** após aprovação do seu nome pela **maioria absoluta do Senado Federal**, por voto secreto, realizada a arguição pública. É escolhido dentre integrantes da carreira, **maiores de trinta e cinco anos**, para **mandato de dois anos, permitida a recondução** (art. 52, III, “e” c/c art. 128, § 1º, CF). O gabarito é a letra A.

13. (FCC / TRT 24ª Região – 2017) De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público

a) é instituição permanente, com os seguintes princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e independência funcional.

b) possui autonomia funcional, não havendo autonomia administrativa, em razão da sua subordinação ao Poder Executivo.

c) possui autonomia funcional, não havendo autonomia administrativa, em razão da sua subordinação ao Poder Judiciário.



- d) elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei Orgânica da Magistratura.
- e) elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Letra A: correta. De fato, o Ministério Público é instituição permanente que tem como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (art. 127, § 1º, CF).

Letras B e C: erradas. O Ministério Público não se subordina a qualquer Poder. É uma instituição independente, que goza de autonomia funcional e administrativa (art. 127, § 2º, CF).

Letras D e E: erradas. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (art. 127, § 3º, CF).

O gabarito é a letra A.

Advocacia Pública

14. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Claudemir é cidadão brasileiro, tem 37 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo apenas com as informações mencionadas, é correto afirmar que Claudemir poderá, mediante

- a) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- b) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- c) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo.
- d) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, apenas diretamente, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo.
- e) a escolha de 2/5 dos membros do Congresso Nacional, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, através de órgão vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Comentários:



Para responder à questão, é necessário saber como se dá a nomeação do Advogado-Geral da União. A nomeação dessa autoridade, Chefe da Advocacia-Geral da União, não se dá mediante concurso público. Trata-se de competência privativa do Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 84, XVI, c/c art. 131, § 1º, CF).

Além disso, exige-se o conhecimento da função da Advocacia-Geral da União. Segundo o art. 131 da Carta Magna, a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, **judicial e extrajudicialmente**, cabendo-lhe, **nos termos da lei complementar** que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as **atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo**.

O gabarito é a letra B.

15. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União,

- a) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- b) indicado pelo Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada e nomeado pelo Presidente da República.
- c) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- d) indicado pelo Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada e nomeado pelo Presidente da República.
- e) nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, após aprovação pelo Senado Federal de indicação do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, **de livre nomeação pelo Presidente da República** dentre **cidadãos maiores de trinta e cinco anos**, de **notável saber jurídico e reputação ilibada** (art. 131, § 1º, CF). O gabarito é a letra A.

16. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) De acordo com a Constituição Federal, o cargo de Advogado-Geral da União, observados limites etários, o notável saber jurídico e a reputação ilibada, comporta provimento através de nomeação pelo Presidente da República, a qual será:

- a) precedida de eleição dentre todos os integrantes da carreira de Advogado da União, que formarão lista tríplice vinculativa.
- b) livre, devendo, no entanto, recair em integrante da carreira de Advogado da União.
- c) livre, devendo, no entanto, ser aprovada pelo Senado Federal.
- d) livre, podendo, inclusive, recair em pessoa que não integre a carreira de Advogado da União.
- e) livre, exercendo o titular do cargo mandato por prazo certo e determinado.



Comentários:

O Advogado-Geral da União é de **livre nomeação** pelo Presidente da República, dentre cidadãos **maiores de 35 anos**, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A nomeação pode recair, inclusive, sobre pessoa que não integre a carreira de Advogado da União. O gabarito é a letra D.

Defensoria Pública

17. FCC - DP PB/DPE PB/2022

Segundo expressamente prevê a Constituição do Estado da Paraíba, é VEDADO ao Defensor Público

- a) participar de eventos públicos que contrariem sua missão institucional.
- b) afastar-se do exercício de suas funções durante o período de estágio probatório.
- c) conceder entrevista que exponha o caso em que atua, salvo autorização da parte que representa.
- d) assumir a Defensoria-Geral do Estado ou suas Assessorias se ainda não contar com, no mínimo, cinco anos de exercício no cargo.
- e) assinar confissão de dívida, renúncia a direito ou definir solução extrajudicial, salvo expressa procuração da parte que representa.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A partir do disposto no art. 146 da Constituição do Estado da Paraíba são definidas as **vedações** vinculadas à atuação dos membros da Defensoria Pública, **sendo uma delas a de afastar-se do exercício de suas funções durante o período de estágio probatório.**

CE/PB: Art. 146. É vedado aos membros da Defensoria Pública:

- I - participar de sociedade comercial;
- II - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
- III - residir fora da comarca do exercício de suas funções, salvo quando expressamente autorizado pelo Procurador-Geral da Defensoria Pública;
- IV - exercer qualquer outra função pública, salvo o magistério e os casos



expressamente autorizados em lei;

V - afastar-se do exercício de suas funções durante o período de estágio probatório;

VI - exercer advocacia fora das atribuições institucionais.

Demais alternativas **incorretas**.

18. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

O artigo 134 da Constituição Federal prevê que incumbe à Defensoria Pública, entre outras atribuições, a

- a) assistência judiciária gratuita de toda a população brasileira.
- b) promoção dos direitos humanos.
- c) representação judicial e a consultoria jurídica das unidades da Federação.
- d) defesa dos direitos individuais e coletivos, mediante o pagamento de taxas e emolumentos.
- e) concessão de indulto e comutação de penas.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. O **art. 134 da CF/88**, consagra a **defensoria pública** como **essencial à função jurisdicional do Estado**, possuindo a competência em realizar a **orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita** daqueles considerados como **necessitados e que comprovem tal condição**

CF/88: Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Demais alternativas **incorretas**.

19. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

Os princípios institucionais da Defensoria Pública, previstos no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição Federal, são

- a) prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, entre as quais se insere a inamovibilidade.
- b) garantias para o adequado funcionamento da Instituição, entre as quais se insere a autonomia funcional.



- c) equivalentes aos objetivos fundamentais da Defensoria Pública, entre os quais se inclui a afirmação do Estado Democrático de Direito.
- d) garantias institucionais para o livre desempenho das atribuições da Defensoria Pública, entre as quais se insere a soberania.
- e) os fundamentos que sustentam e estruturam a instituição, entre as quais se insere a unidade.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A **inamovibilidade** dos integrantes da **Defensoria Pública** se trata de prerrogativa assegurada pelo **§ 1º do art. 134**, ou seja, **não encontra-se inserida nos princípios institucionais** da mesma junto ao § 4º do referido dispositivo.

CF/88: Art. 134

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

A **alternativa B** está incorreta. A CF/88 (art. 134, § 4º) garante a atuação do Defensor Público a **independência funcional e autonomia funcional** a Defensoria Pública (§§ 2º e 3º)

CF/88: Art. 134

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

A **alternativa C** está incorreta. Os **objetivos fundamentais** da Defensoria Pública estão descritos na **lei complementar de nº 80/94** enquanto os **princípios institucionais**, que possuem outra dimensão de abrangência **estão descritos no § 4º do art. 134 da CF/88**.

LC 80/94: Art. 3º-A. São objetivos da Defensoria Pública:



I – a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais;

II – a afirmação do Estado Democrático de Direito;

III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e

IV – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

CF/88: Art. 134

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

A **alternativa D** está incorreta. A soberania **não faz parte do rol de princípios institucionais** vinculados à Defensoria Pública.

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. A **unidade** é incluída como um dos **princípios institucionais** vinculados à Defensoria Pública.

CF/88: Art. 134

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

20. FCC - Ana JD (DPE AM)/DPE AM/Ciências Jurídicas/2022

São princípios institucionais da Defensoria Pública previstos na Constituição Federal:

- a) universalidade, divisibilidade e autonomia funcional.
- b) unidade, divisibilidade e autonomia funcional.
- c) unidade, indivisibilidade e independência funcional.
- d) universalidade, divisibilidade e independência funcional.
- e) unidade, indivisibilidade e autonomia funcional.



Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Os **princípios institucionais** que regem a atuação da **Defensoria Pública** estão elencados junto a redação do **§ 4º do art. 134 da CF/88**, definidos como a **unidade, a indivisibilidade e a independência funcional**.

CF/88: Art. 134. § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a **unidade, a indivisibilidade e a independência funcional**, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Demais alternativas estão **incorretas**.

21. (FCC / TJ-MA – 2019) À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à justiça,

- a) a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- b) a atuação do Advogado-Geral da União nas ações declaratórias de constitucionalidade é obrigatória para se defender a presunção de constitucionalidade da norma impugnada, na qualidade de curador da lei.
- c) o Ministério Público Federal é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- d) é função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição Federal.
- e) a Advocacia-Geral da União é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Comentários:

Letra A: errada. A Advocacia-Geral da União (AGU) tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre **cidadãos** maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 131, § 1º, CF).

Letra B: errada. É nas ações declaratórias de **inconstitucionalidade** que a presença do AGU se faz necessária, como defensor da constitucionalidade da norma impugnada. Nos termos do art. 103, § 3º, da Carta Magna, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a **inconstitucionalidade**, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.

Letra C: errada. A **Advocacia-Geral da União** é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo (art. 131, “caput”, CF).



Letra D: correta. Trata-se de função institucional do Ministério Público prevista no art. 129, IV, da Carta Magna.

Letra E: errada. A **Defensoria Pública** é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (art. 134, CF).

O gabarito é a letra D.

22. (FCC / PGE-AP – 2018) Ao tratar das Procuradorias dos Estados, da Defensoria Pública e do Ministério Público, a Constituição Federal

- a) assegura-lhes a competência para encaminhar suas propostas orçamentárias ao Chefe do Poder Executivo, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.
- b) assegura a autonomia administrativa e funcional apenas às Defensorias Públicas e ao Ministério Público, a ser exercida nos termos da lei, mas não às Procuradorias dos Estados.
- c) atribui-lhes a iniciativa legislativa para apresentação do projeto de sua lei orgânica.
- d) veda, aos respectivos membros, que participem de sociedade comercial, na forma da lei.
- e) veda aos membros dessas instituições o exercício de atividade político-partidária.

Comentários:

Letra A: errada. A Carta Magna somente assegura essa competência ao **Ministério Público** (art. 127, § 3º, CF) e à **Defensoria Pública** (art. 134, § 2º, CF).

Letra B: correta. De fato, a Constituição somente assegura a autonomia administrativa e funcional às Defensorias Públicas (art. 134, § 2º, CF) e ao Ministério Público (art. 127, § 2º, CF).

Letra C: errada. A Constituição somente atribui essa prerrogativa às **Defensorias Públicas** (art. 134, § 2º, CF) e ao **Ministério Público** (art. 127, § 2º, CF), uma vez que têm autonomia administrativa e funcional.

Letra D: errada. A Carta Magna veda apenas aos **membros do Ministério Público** a participação em sociedade comercial, na forma da lei (art. 128, § 5º, II, “c”, CF).

Letra E: errada. Novamente, tal vedação somente se dá para os **membros do Ministério Público** (art. 128, § 5º, II, “e”, CF).

O gabarito é a letra B.

23. (FCC / MPE-PE – 2018) À luz da Constituição Federal, o Ministério Público tem como função institucional, dentre outras,

- a) representar a União na execução da dívida ativa de natureza tributária.
- b) prestar orientação jurídica, bem como promover os direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.



- c) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição Federal.
- d) exercer o controle interno da atividade policial, na forma de lei complementar.
- e) representar a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Comentários:

Letra A: errada. Trata-se de atribuição da **Procuradoria da Fazenda Nacional** (art. 131, § 3º, CF).

Letra B: errada. Compete à **Defensoria Pública** prestar orientação jurídica, bem como promover os direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (art. 134, CF).

Letra C: correta. É o que determina o art. 129, IV, da Constituição.

Letra D: errada. Compete ao Ministério Público exercer o **controle externo** da atividade policial, na forma de lei complementar (art. 129, VII, CF).

Letra E: errada. Cabe à **Advocacia-Geral da União** representar a União judicial e extrajudicialmente (art. 131, CF).

O gabarito é a letra C.

24. (FCC / DPE-AM – 2018) Em decorrência de obras de ampliação da malha viária de determinado Município, foram ocasionados danos à rede de tratamento de água e coleta de esgoto que atende conjunto habitacional destinado à população de baixa renda, bem como a moradias populares instaladas nas proximidades, comprometendo ali a prestação dos serviços de saneamento básico e provocando poluição ambiental no local em questão. Diante da morosidade do poder público em adotar as medidas necessárias para equacionar esses problemas, a Defensoria Pública pretende ajuizar ação civil pública para compelir os órgãos competentes a regularizarem a prestação dos serviços, bem como para obter indenização pelos danos materiais e morais causados ao meio ambiente e à coletividade de moradores prejudicados. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública

- a) está legitimada para a propositura da ação civil pública, em que a tutela de interesses transindividuais beneficiará os economicamente necessitados, restando evidenciada a pertinência temática entre o objeto da ação e a função institucional do órgão.
- b) não está legitimada para a propositura da ação civil pública, que tem por objeto a tutela de direitos transindividuais, que não são passíveis de individualização, nem de titularidade exclusiva dos economicamente necessitados, cabendo ao Ministério Público fazê-lo.
- c) está legitimada para a propositura da ação civil pública, apenas no que se refere ao restabelecimento dos serviços de saneamento básico, que estão relacionados ao direito à habitação, no caso de titularidade dos economicamente necessitados.



d) não está legitimada para a propositura da ação civil pública, apenas no que se refere aos prejuízos causados ao meio ambiente e correspondente indenização, por se tratar de direito transindividual cuja titularidade é difusa, não estando sua defesa abrangida pela missão institucional do órgão.

e) não está legitimada para a propositura da ação civil pública, apenas no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais e morais causados aos moradores, que devem ser demonstrados e defendidos em juízo individualmente, por quem efetivamente prejudicado.

Comentários:

Segundo o STF, a Defensoria Pública **tem competência** para ajuizar ação civil pública para a tutela de **interesses transindividuais** (direitos difusos e coletivos) e **individuais homogêneos**. No exercício das suas funções, a Defensoria Pública deve buscar a tutela dos interesses dos economicamente necessitados, mesmo no caso de ação civil pública.

Na situação apresentada (obras que impactaram o saneamento básico e o meio ambiente em área de população de baixa renda), fica clara a possibilidade de propositura de ação civil pública. Há, afinal, pertinência temática entre o objeto da ação e as funções institucionais da Defensoria Pública.

O gabarito é a letra A.

25. (FCC / TCE-AM – 2015) Considere as seguintes afirmações acerca da disciplina constitucional das funções essenciais à Justiça:

I. São funções essenciais à Justiça aquelas exercidas por Ministério Público, advocacia, órgãos de Advocacia Pública e Defensoria Pública.

II. São princípios institucionais tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, cabendo a ambos elaborar a respectiva proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III. Aos membros do Ministério Público, tanto da União quanto dos Estados, é assegurada a vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, ao passo que aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado da corregedoria respectiva.

IV. Aos membros do Ministério Público e das Defensorias Públicas é vedado o exercício da advocacia em qualquer hipótese.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) II e IV.
- e) I, III e IV.

Comentários:



A **primeira assertiva** está correta. São funções essenciais à justiça o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a advocacia.

A **segunda assertiva** está correta. São princípios institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública a **unidade, a indivisibilidade e a independência funcional**. O Ministério Público e a Defensoria Pública são dotados de autonomia, tendo competência para apresentar as suas respectivas propostas orçamentárias, dentro dos limites estabelecidos pela LDO.

A **terceira assertiva** está correta. Os membros do Ministério Público adquirem a **vitaliciedade após 2 (dois) anos de exercício**, o que significa que somente poderão perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Por sua vez, os membros da Advocacia Pública adquirem **estabilidade após 3 (três) anos de exercício**, mediante avaliação de desempenho.

A **quarta assertiva** está errada. Aos Defensores Públicos é vedado o exercício da advocacia **fora das atribuições institucionais**. No exercício de suas atribuições, o Defensor Público irá exercer a advocacia.

O gabarito é a letra C.

26. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) Sobre os órgãos que exercem as chamadas funções essenciais da Justiça é INCORRETO afirmar:

- a) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
- b) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Senado Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta da Câmara dos Deputados.
- c) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- d) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
- e) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Comentários:

Letra A: correta. O Ministério Público tem competência elaborar sua proposta orçamentária, que deverá observar os limites estabelecidos pela LDO.

Letra B: errada. A destituição do Procurador-Geral da República, por **iniciativa do Presidente da República**, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do **Senado Federal**.

Letra C: correta. O Advogado-Geral da União é o chefe da AGU. É de **livre nomeação pelo Presidente da República** dentre cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Letra D: correta. É isso mesmo. Segundo o art. 133, CF/88, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.



Letra E: correta. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O Ministério Público também é regido por esses mesmos princípios institucionais.

O gabarito é a letra B.



LISTA DE QUESTÕES

Ministério Público e Conselho Nacional do Ministério Público

1. FCC - TJ Aux (TJ SC)/TJ SC/2021

Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Considere:

I. Caio é membro do Ministério Público Federal.

II. Mustafá é membro do Ministério Público do Trabalho

III. Dionísio é membro do Ministério Público de determinado Estado.

IV. Arnaldo é membro do Ministério Público Militar.

Sendo certo que todos ingressaram na carreira no ano 2000, à vista, somente, dos dados fornecidos,

- a) apenas a Dionísio é vedado o exercício de qualquer outra função pública, inclusive uma de magistério.
- b) apenas a Caio, Mustafá e Arnaldo é vedado o exercício da advocacia.
- c) a todos é vedado participar de sociedade comercial, na forma da lei.
- d) apenas a Dionísio é permitida a atividade político-partidária.
- e) a todos é vedado o recebimento, a qualquer título, de honorários e percentagens, podendo, entretanto, receber as custas processuais, na forma da lei.

2. FCC - PJ (MPE PE)/MPE PE/2022

De acordo com a Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em matérias atinentes à disciplina constitucional de órgãos e competências do Ministério Público,

- a) lei complementar estadual, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado, pode instituir gratificação para os membros do Ministério Público, em função de serviço prestado à Justiça Eleitoral, a ser paga com dotações próprias do Tribunal Regional Eleitoral no Estado.
- b) o Ministério Público não tem legitimidade para propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao Fundo de



Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por se tratar de direitos divisíveis, disponíveis e com titulares determinados, não abrangidos por seu âmbito de atuação institucional.

c) compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe rever, somente mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de dois anos.

d) compete ao Procurador-Geral da República, na qualidade de chefe do Ministério Público da União, conhecer e resolver os conflitos de atribuições entre membros de ramos diferentes do Ministério Público.

e) é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar todas as ações contra decisões do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais.

3. FCC - DP SC/DPE SC/2021

Nos termos da Constituição Federal de 1988, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público

a) zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público da União, podendo apenas recomendar providências aos Procuradores-Gerais de Justiça.

b) apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, com prejuízo da competência dos Tribunais de Contas.

c) receber e conhecer das reclamações apenas contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, ou seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correccional da instituição.

d) rever somente mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há mais de um ano e dia.

e) elaborar relatório semestral, propondo as providências sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem do Chefe do Poder Judiciário ao Congresso Nacional.

4. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Considere as seguintes situações:

I. membro do Ministério Público estadual, em exercício há dois anos e meio, é aprovado em concurso público para professor de Universidade pública federal;

II. membro do Ministério Público Federal, em exercício há três anos, pretende candidatar-se a mandato eletivo estadual.

À luz da Constituição Federal,



- a) o membro do Ministério Público estadual não poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal poderá filiar-se a partido político, mas não poderá pleitear mandato eletivo, enquanto estiver no exercício de sua função.
- b) o membro do Ministério Público estadual poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal poderá filiar-se a partido político e candidatar-se a mandato eletivo, devendo, no entanto, afastar-se do exercício de sua função, se eleito.
- c) tanto o membro de Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão habilitados a exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público e mandato eletivo, respectivamente.
- d) tanto o membro de Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão impedidos de exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público e mandato eletivo, respectivamente, sob pena de perda do cargo por sentença judicial transitada em julgado.
- e) o membro do Ministério Público estadual poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal não poderá sequer filiar-se a partido político, enquanto estiver no exercício da função, faltando-lhe, portanto, condição de elegibilidade para candidatar-se.

5. (FCC / MPE-PE – 2018) Considere as seguintes situações:

- I. membro de Ministério Público estadual, em exercício há dois anos e meio, é aprovado em concurso público para professor de Universidade pública federal;
- II. membro do Ministério Público Federal, em exercício há três anos, pretende candidatar-se a mandato eletivo estadual.

À luz da Constituição Federal,

- a) tanto o membro de Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão habilitados a exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público e mandato eletivo, respectivamente.
- b) tanto o membro de Ministério Público estadual quanto o membro do Ministério Público Federal estão impedidos de exercer cumulativamente com suas funções as de magistério público e mandato eletivo, respectivamente, sob pena de perda do cargo por sentença judicial transitada em julgado.
- c) o membro de Ministério Público estadual poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal não poderá sequer filiar-se a partido político, enquanto estiver no exercício da função, faltando-lhe, portanto, condição de elegibilidade para candidatar-se.
- d) o membro de Ministério Público estadual não poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal poderá filiar-se a partido político, mas não poderá pleitear mandato eletivo, enquanto estiver no exercício de sua função.
- e) o membro de Ministério Público estadual poderá cumular o exercício de sua função com a de magistério; o membro do Ministério Público Federal poderá filiar-se a partido político e candidatar-se a mandato eletivo, devendo, no entanto, afastar-se do exercício de sua função, se eleito.

6. (FCC / MPE-PE – 2018) De acordo com a Constituição Federal, o chefe do Ministério Público da União



- a) será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
- b) poderá ser destituído do cargo por iniciativa do Presidente da República após autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.
- c) será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para o exercício do cargo de Procurador-Geral da República, dentre brasileiros com notável saber jurídico e reputação ilibada, maiores de trinta e cinco anos, integrantes ou não da carreira.
- d) será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, após autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
- e) poderá ser destituído do cargo pelo Supremo Tribunal Federal, após autorização de dois terços da Câmara dos Deputados.

7. (FCC / MPE-PE – 2018) Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Ministério Público e seu Conselho Nacional,

- a) o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
- b) a destituição do chefe do Ministério Público da União, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.
- c) os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, na forma da lei ordinária respectiva.
- d) ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, sendo-lhe vedado, contudo, propor a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, em razão de ser esta atribuição de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.
- e) o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

8. (FCC / TRT 15ª Região – 2018) Nos termos da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,

- a) não possui legitimidade para a propositura de ações judiciais em defesa dos interesses da população indígena, cabendo tal prerrogativa aos procuradores da autarquia federal incumbida dessa defesa.
- b) o princípio da independência funcional garante aos seus membros liberdade de convicção, cabendo à chefia a edição de normas de orientação para a padronização da atuação jurídica da instituição.
- c) a seus membros é garantida vitaliciedade após três anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.
- d) possui legitimidade para promover ação civil pública para proteção de interesses coletivos, inclusive com a finalidade de impugnar a cobrança de tributos ou pleitear sua restituição.



e) a seus membros é vedado o exercício da advocacia perante o juízo ou tribunal no qual tenham atuado, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

9. (FCC / ALESE – 2018) A Constituição Federal reconhece como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,

- a) a Defensoria Pública.
- b) a Advocacia-Geral da União.
- c) o Ministério Público.
- d) a Controladoria-Geral da União.
- e) a Justiça Federal.

10. (FCC / TRE-SP – 2017) Uma Lei complementar estadual, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado, que estabelecesse organização, atribuições e estatuto do Ministério Público do Estado em questão, prevendo ser vedado a seus membros o exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, seria

- a) compatível com a Constituição Federal.
- b) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência da União, e não dos Estados.
- c) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria reservada à lei ordinária.
- d) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.
- e) incompatível com a Constituição Federal, pois esta permite ao membro do Ministério Público em disponibilidade o exercício de outra função pública que não apenas uma de magistério.

11. (FCC / TRE-SP – 2017) A respeito de magistrados e membros do Ministério Público, à luz da Constituição da República, considere:

I. É vedado a magistrados receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, diferentemente do que ocorre em relação a membros do Ministério Público, para os quais se admitem exceções previstas em lei.

II. É assegurada, tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, hipótese em que a remoção poderá ser determinada, desde que mediante decisão do órgão colegiado competente, pelo voto de dois terços de seus membros.

III. É vedado, tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

IV. Juízes estaduais e membros do Ministério Público dos Estados serão julgados perante os Tribunais de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Está correto o que consta APENAS em



- a) I e IV.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

12. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Basílio é Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e, portanto, é

- a) chefe do Ministério Público da União, tendo sido nomeado, para esta chefia, pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
- b) chefe do Ministério Público da União, tendo sido nomeado, para esta chefia, pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, não sendo permitida a recondução.
- c) membro do Ministério Público Estadual, tendo sido nomeado para a Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Chefe do Poder Executivo dentre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
- d) advogado, tendo sido indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
- e) advogado, tendo sido indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para mandato de dois anos, não sendo permitida a recondução.

13. (FCC / TRT 24ª Região – 2017) De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público

- a) é instituição permanente, com os seguintes princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e independência funcional.
- b) possui autonomia funcional, não havendo autonomia administrativa, em razão da sua subordinação ao Poder Executivo.
- c) possui autonomia funcional, não havendo autonomia administrativa, em razão da sua subordinação ao Poder Judiciário.
- d) elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei Orgânica da Magistratura.
- e) elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Advocacia Pública

14. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Claudemir é cidadão brasileiro, tem 37 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo apenas com as informações mencionadas, é correto afirmar que Claudemir poderá, mediante

a) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

b) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

c) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo.

d) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, apenas diretamente, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo.

e) a escolha de 2/5 dos membros do Congresso Nacional, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, através de órgão vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

15. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União,

a) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

b) indicado pelo Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada e nomeado pelo Presidente da República.

c) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

d) indicado pelo Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada e nomeado pelo Presidente da República.

e) nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, após aprovação pelo Senado Federal de indicação do Supremo Tribunal Federal.

16. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) De acordo com a Constituição Federal, o cargo de Advogado-Geral da União, observados limites etários, o



notável saber jurídico e a reputação ilibada, comporta provimento através de nomeação pelo Presidente da República, a qual será:

- a) precedida de eleição dentre todos os integrantes da carreira de Advogado da União, que formarão lista tríplice vinculativa.
- b) livre, devendo, no entanto, recair em integrante da carreira de Advogado da União.
- c) livre, devendo, no entanto, ser aprovada pelo Senado Federal.
- d) livre, podendo, inclusive, recair em pessoa que não integre a carreira de Advogado da União.
- e) livre, exercendo o titular do cargo mandato por prazo certo e determinado.

Defensoria Pública

17. FCC - DP PB/DPE PB/2022

Segundo expressamente prevê a Constituição do Estado da Paraíba, é VEDADO ao Defensor Público

- a) participar de eventos públicos que contrariem sua missão institucional.
- b) afastar-se do exercício de suas funções durante o período de estágio probatório.
- c) conceder entrevista que exponha o caso em que atua, salvo autorização da parte que representa.
- d) assumir a Defensoria-Geral do Estado ou suas Assessorias se ainda não contar com, no mínimo, cinco anos de exercício no cargo.
- e) assinar confissão de dívida, renúncia a direito ou definir solução extrajudicial, salvo expressa procuração da parte que representa.

18. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

O artigo 134 da Constituição Federal prevê que incumbe à Defensoria Pública, entre outras atribuições, a

- a) assistência judiciária gratuita de toda a população brasileira.
- b) promoção dos direitos humanos.
- c) representação judicial e a consultoria jurídica das unidades da Federação.
- d) defesa dos direitos individuais e coletivos, mediante o pagamento de taxas e emolumentos.
- e) concessão de indulto e comutação de penas.

19. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022



Os princípios institucionais da Defensoria Pública, previstos no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição Federal, são

- a) prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, entre as quais se insere a inamovibilidade.
- b) garantias para o adequado funcionamento da Instituição, entre as quais se insere a autonomia funcional.
- c) equivalentes aos objetivos fundamentais da Defensoria Pública, entre os quais se inclui a afirmação do Estado Democrático de Direito.
- d) garantias institucionais para o livre desempenho das atribuições da Defensoria Pública, entre as quais se insere a soberania.
- e) os fundamentos que sustentam e estruturam a instituição, entre as quais se insere a unidade.

20. FCC - Ana JD (DPE AM)/DPE AM/Ciências Jurídicas/2022

São princípios institucionais da Defensoria Pública previstos na Constituição Federal:

- a) universalidade, divisibilidade e autonomia funcional.
- b) unidade, divisibilidade e autonomia funcional.
- c) unidade, indivisibilidade e independência funcional.
- d) universalidade, divisibilidade e independência funcional.
- e) unidade, indivisibilidade e autonomia funcional.

21. (FCC / TJ-MA – 2019) À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à justiça,

- a) a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- b) a atuação do Advogado-Geral da União nas ações declaratórias de constitucionalidade é obrigatória para se defender a presunção de constitucionalidade da norma impugnada, na qualidade de curador da lei.
- c) o Ministério Público Federal é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- d) é função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição Federal.
- e) a Advocacia-Geral da União é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação



jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

22. (FCC / PGE-AP – 2018) Ao tratar das Procuradorias dos Estados, da Defensoria Pública e do Ministério Público, a Constituição Federal

- a) assegura-lhes a competência para encaminhar suas propostas orçamentárias ao Chefe do Poder Executivo, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.
- b) assegura a autonomia administrativa e funcional apenas às Defensorias Públicas e ao Ministério Público, a ser exercida nos termos da lei, mas não às Procuradorias dos Estados.
- c) atribui-lhes a iniciativa legislativa para apresentação do projeto de sua lei orgânica.
- d) veda, aos respectivos membros, que participem de sociedade comercial, na forma da lei.
- e) veda aos membros dessas instituições o exercício de atividade político-partidária.

23. (FCC / MPE-PE – 2018) À luz da Constituição Federal, o Ministério Público tem como função institucional, dentre outras,

- a) representar a União na execução da dívida ativa de natureza tributária.
- b) prestar orientação jurídica, bem como promover os direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.
- c) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição Federal.
- d) exercer o controle interno da atividade policial, na forma de lei complementar.
- e) representar a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

24. (FCC / DPE-AM – 2018) Em decorrência de obras de ampliação da malha viária de determinado Município, foram ocasionados danos à rede de tratamento de água e coleta de esgoto que atende conjunto habitacional destinado à população de baixa renda, bem como a moradias populares instaladas nas proximidades, comprometendo ali a prestação dos serviços de saneamento básico e provocando poluição ambiental no local em questão. Diante da morosidade do poder público em adotar as medidas necessárias para equacionar esses problemas, a Defensoria Pública pretende ajuizar ação civil pública para compelir os órgãos competentes a regularizarem a prestação dos serviços, bem como para obter indenização pelos danos materiais e morais causados ao meio ambiente e à coletividade de moradores prejudicados. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública

- a) está legitimada para a propositura da ação civil pública, em que a tutela de interesses transindividuais beneficiará os economicamente necessitados, restando evidenciada a pertinência temática entre o objeto da ação e a função institucional do órgão.
- b) não está legitimada para a propositura da ação civil pública, que tem por objeto a tutela de direitos transindividuais, que não são passíveis de individualização, nem de titularidade exclusiva dos



economicamente necessitados, cabendo ao Ministério Público fazê-lo.

c) está legitimada para a propositura da ação civil pública, apenas no que se refere ao restabelecimento dos serviços de saneamento básico, que estão relacionados ao direito à habitação, no caso de titularidade dos economicamente necessitados.

d) não está legitimada para a propositura da ação civil pública, apenas no que se refere aos prejuízos causados ao meio ambiente e correspondente indenização, por se tratar de direito transindividual cuja titularidade é difusa, não estando sua defesa abrangida pela missão institucional do órgão.

e) não está legitimada para a propositura da ação civil pública, apenas no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais e morais causados aos moradores, que devem ser demonstrados e defendidos em juízo individualmente, por quem efetivamente prejudicado.

25. (FCC / TCE-AM – 2015) Considere as seguintes afirmações acerca da disciplina constitucional das funções essenciais à Justiça:

I. São funções essenciais à Justiça aquelas exercidas por Ministério Público, advocacia, órgãos de Advocacia Pública e Defensoria Pública.

II. São princípios institucionais tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, cabendo a ambos elaborar a respectiva proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III. Aos membros do Ministério Público, tanto da União quanto dos Estados, é assegurada a vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, ao passo que aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado da corregedoria respectiva.

IV. Aos membros do Ministério Público e das Defensorias Públicas é vedado o exercício da advocacia em qualquer hipótese.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) II e IV.
- e) I, III e IV.

26. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) Sobre os órgãos que exercem as chamadas funções essenciais da Justiça é INCORRETO afirmar:

a) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

b) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Senado Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta da Câmara dos Deputados.



- c) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- d) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
- e) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.



GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA E
3. LETRA C
4. LETRA E
5. LETRA C
6. LETRA A
7. LETRA A
8. LETRA E
9. LETRA C
10. LETRA A
11. LETRA C
12. LETRA A
13. LETRA A
14. LETRA B
15. LETRA A
16. LETRA D
17. LETRA B
18. LETRA B
19. LETRA E
20. LETRA C
21. LETRA D
22. LETRA B
23. LETRA C
24. LETRA A
25. LETRA C
26. LETRA B

